

מסורת הש"ס

(א) תרומות פ"ט מ"ד [פסחים לז. שבת מ"ז:] (ב) פסחים לז. [תרומות פ"ט מ"ו:] (ג) [קדושין סד:] פס"י ר"ן והר"ש עד סוף המשנה תמלא לקמן סא ע"א, (ד) ג"ל פי' וכן גיטות רש"י והר"ן והר"ש לקמן סא. וכן העמיקו הטוש"ע יו"ד סימן רכ סעי' יא וכן הוצא משנה זו בקדושין סד:; (ה) גבהא"ש בפסקיו איתא א"ר ירמיה בר אבא לכשתחשך וכו' ונ"ל וכדליתא בנתיבין כע"כ ופי' הר"ן והר"ש שם ור"א ברשב"א, (ו) [ע"ב],

הגהות הב"ח

(א) במשנה ושת (שעברה) חז"מ וז"כ ס"א לשעבר וכן בשמין: (ב) רש"י ד"ה והשבת שעברה כלומר ויבשבת: (ג) ד"ה ורשא חדש להבא כלומר עומד חדש זה שהוא עומד בתוכו שהוא נמנה: (ד) ד"ה ואלו היה וכו' ובאוהא שנה וכו' שנמנית לשבוע: (ה) ד"ה ואלו אמר וכו' יום אחד אסור משת לעת: (ו) ד"ה גזירה היום וכו' לכשתחשך הו' מותר כ"ל ומצינת אע"פ שעבר היום נמחק:

גליון הש"ס

גב' הפבל גידוליו מותרין. קנה יו' לא כגטיל ל"ש גידוליו ינטלו דלא טבל כר"ש וכו' כמו דמאס גידוליו גידולין אסורין דאין כל גיטול דהו' דשילית וי"ג טבל כר"ש: ברש"י: ד"ה ור"ח להבא. בלומר. עין ר"ה דף טו ע"א שו"י ד"ה להבא:

פירוש הרא"ש

והתנן גידולי תרומה [תרומה]. משנה היא כפי"ה דתרומות (מ"ד) ומפרש טעמא כפי"ק שבת (דף יז:) דילמא משעי ליה ודמי לירי תמלה: הא גבי תנינא. אי אריי' נמי בגידולי גידולין אמרי איכא לאקשווי' מאי קמ"ל משנה שלמה שיעט גידולי גידולין מותרין סיפא דתך תמני' דגידולי תרומה תרומה

היא: והא תנן והבבל גידוליו תרומה ב'. וסיון דאפילו גידולי גידולין של טבל אסורים בדבר שאין זרעו כלה כל שכן של תרומה דהא בדבר שזרעו כלה גידולי תרומה תרומה וגידולי טבל חולין: רבויא דרבו גידוליו על עיקרו דבורר קב"א. דהא דאסור גידולי גידולין בלא רבו אכל רבו אפי' גידולין מותרין גידוליו היתר מעלין את האסור:

רש"י

תרומה. דאין גידולי היתר מעלין את האיסור: **גגידולי גידולין קאמר**. דהכי קאמר גידולי בבל של תרומה שנטעה זרבו גידוליו על עיקרו דהוו להו גידולי גידולין: **סנינא וכו'**. דגידולי גידולין של תרומה חולין: **אפי' בדבר שאין זרעו כלה**. כגון בבל גידולי גידולין **מותר: בדבר שזרעו כלה**. כגון **חיטים גידולי גידולין דזכו השני: תריץ רבויא של גידולי גידולין זרבו גידוליו על עיקרו מותר קא משמע** לן. כלומר הא אלא לאשמועינן גידולי גידולין של בבל של תרומה ורבו אותן גידולין על עיקרו מותר דהו' השלישי:

הדרן עלך הנודר מן הירק

קונם יין **שאני טועם היום**.

דמשמע כל זמן שהוא יוס ומו לא: **שנא** זו. והיה עומד בשבת אסור בכל השבת בשעת ימי השבוע: **והשנא שעברה**. כלומר (א) בשבת שהוא עומד בה. ולהכי קרי ליה שעברה לפי שהשבת זה אינו מתחשב אחר ימים הבאים אלא אחר ששת ימים שעברו: **חדש** זה. אמר קונס יין באותו יום של ר"ח: **אסור בכל החדש**. בכל שלשים יום הבאים: **וראש חדש להבא**. כלומר (א) ר"ח זה שהוא עומד לתוכו הוא נמנה עם ימים הבאים שהוא ראשון שלהם: **וכן אם היה עומד בראש השנה ואמר קונס יין שאני טועם שנה זו**. אסור בכל השנה ואותו היום של ראש השנה שהוא עומד בו. ולהכי קרי לעמיד לבא לפי שהוא נמנה לימים ולחדשים הנכנסים שהוא אחר זמן ולהכי קאמר לעמיד ולא קאמר להבא: **ואם היה עומד בשבת השמיטה ואמר קונס יין שאני טועם בשבוע בכל השבוע הבא**. (א) ואותה שנה שביעית שהוא עומד בה נמנית לשבוע שעברה להכי קרי ליה שעברה: **ואם היה עומד אחד (א) מעת לעת שאם היה עומד בשעת הנדר בחצי היום אסור למחר עד ח"י היום וכן אם אמר שבת אחד בצהי' יום שעומד בשבוע אסור עד יום שמיני לאותו יום שנדר וכן בשנה אחת וכן בשבוע אחת אסור שנה שלימה ושבוע שלם מיום ליום: גב' לכשתחשך אע"פ שעבר היום: לריץ שאלה לחכס**. להמיר לו נדרו משום היכרא: **גזירה היום אטו יום אחד**. דאי אמרת לכשתחשך (א) ע"פ שעבר היום הו' מותר אמו למימר נמי כי נדר יום אחד ועומד בחצי היום מותר לכשתחשך ואיזה לא הו' מותר עד מעת לעת הילכך לריץ שאלה לחכס וכיון דבעי שאלה לחכס חכס חוקר כילד נדר ולא יבא לידי חילול נדר: ואי

הא: והא תנן והבבל גידוליו תרומה ב'. וסיון דאפילו גידולי גידולין של טבל אסורים בדבר שאין זרעו כלה כל שכן של תרומה דהא בדבר שזרעו כלה גידולי תרומה תרומה וגידולי טבל חולין: רבויא דרבו גידוליו על עיקרו דבורר קב"א. דהא דאסור גידולי גידולין בלא רבו אכל רבו אפי' גידולין מותרין גידוליו היתר מעלין את האסור:

הדרן עלך הנודר מן הירק

עד שתחשך. שכן דרך בני אדם כשאומרים היום רוצים לומר עד השלמת היום: שבת זו. עומד באמצע השבת ואמר שבת זו אסור בכל השבוע: והשבת שעבר. ואסור מני כיום השבת כי הוא ככלל שעבר: חדש זה אסור בכל החדש. ואם עומד באמצע החדש ואמר חדש זה אסור עד תמלום החדש ור"ח להבא ועומד ברי"ח כי הוא נמנה עם החדש הבא וכן פי' שנה זו שאם נדר באמצע השנה אסור עד תמלום השנה ועומד ברי"ח כי הוא נמנה עם העמיד לבא ולשון העולם לומר חדש הבא ושנה העתידה לבא: שבוע זו. היה עומד באמצע השמיטה ואמר שבוע זו אסור עד תמלום השמיטה והשביעית בכלל שמיטה שעברה י"מ שבת זו כגון שעומד ביום השבת ואמר שבת זו אסור בכל השבוע הבאה וגם יום שבת זו שהוא עומד בו דלא תימא כיון שעבר מקצת היום וגם הוא משבת שעברה לא יאסר בו וכן אם עמד ברי"ח ואמר חדש זה אסור בכל החדש וגם יום החדש נמנה להבא ואסור בו דלא תימא כיון שעבר מקצת היום אין דעמו עליו וכן אם עמד ברי"ה ואמר שנה זו עלי אסור בכל השנה וגם ביום ר"ה וכן אם עמד בשנה דשמיטה ואמר שבוע זו אסור בכל שמיטה הבאה וגם שנה השמיטה שהוא עומד בה ואע"פ שעברה מקצתה וראשון עיקר: **אם אמר יום אחד שבת אחת שנה אחת שבוע אחד אסור מיום ליום**. אם עומד באמצע היום ואמר יום א' אסור עד למחר כעת הוואת וכן אם עומד בח' בחדש ואמר חדש עלי אסור עד ח' לחדש הבא וכן בשנה וכן בשמיטה: גב' לבשתחשך צריך שאילה לחכם. רמי ירמיה לאו לפרש תמני' קא אתי דתמני' שריא ליה לכשתחשך בלא שאלה אלא סברא דנפשיה קאמר שהתמיר וגזר גזירה

ו' להצריכו שאלה לכשתחשך ורבי יוסף מפרש טעם גזירתו שאם תמירי

הנודר מן הירק פרק שביעי נדרים

ר"ן

ס.

קונם יין **שאני טועם היום אינו אסור אלא עד שסחשך**. דכיון דלמחר היום לא משמע אלא עד שיגמור אותו יום דהיינו עד שסחשך: **שנא** זו. אם נדר באחד מימי השבוע אסור בכל ימי השבוע ויום שבת עצמו בכלל אסור של שבוע שעבר דכי אמרי אינשי שבת זו דעתייהו על ימי החול הבאים ועל יום השבת: **חדש** זה. אם נדר באחד מימי החדש אסור בכל החדש וראש חדש להבא שאין ראש חדש שאמר ימי החדש מכלל האיסור אלא להבא הוא נמנה ומותר: **שנה** זו אסור בכל השנה. דהיינו עד ראש חדש תשרי אצל ראש חדש תשרי לעמיד לבא ואינו מכלל האיסור: **שבוע** זה. שני שמיטה זו אסור עד שישלמו ששה שנים של שמיטה ואסור גם כן בשנה השביעית שדינה כלשעצב. וכו' פירוט משנתניו. והאחרים פירשו שבת זו אסור בכל השנה כגון שעומד ביום השבת ונדר ואמר שבת זו וקמני דאסור בכל השבת הבאה ויום שבת זה שעומד בה עכשיו אע"פ שהוא מכלל שבוע שעברה והיינו דקמני והשבת לשעבר. חדש זה אסור בכל החדש וראש חדש להבא כגון דקאי בראש חדש וקמני דאסור בכל החדש הבא וזוים ראש החדש עצמו שנדר והא פרכינן בגמרא^[א] פשיטא. שנה זו כגון שנדר בראש השנה אסור בשנה הבאה וזיוס ראש השנה עצמו שזינו כלהבא. שבוע זה אסור בכל השבוע ושביעית לשעבר דקאי בשנה השביעית ואמר שבוע זה וקמני דאסור כל שני שמיטה הבאים ובשנה השביעית עצמה שעומד בה

אע"פ שנימנית מכלל שבוע שעברה. ולפי האי פירושא נראה לי דמאי דקמני גבי שבת ושביעית לשעבר וגבי חדש ושנה להבא ולא קמני כולוהו כלהבא לאשמועינן דינא דנודר באמצע ומניס הללו דבאמצע שבת ואמצע שביעית אסור בשבת ושביעית הבאים מה שאין כן בנודר באמצע החדש ואמצע שנה שמותר בראש חדש וראש השנה הבאים. מיהו האי פירושא לימיה דכיון דשבת זו או שבוע זה קאמר למה יאסר בשבת ושבוע הבאים הוה לן למימר שלא יאסר אלא ביום שבת ושנה שביעית שעומד בהן וכדאמרנין בפ"ק דראש השנה ינ:י דהמודר הגאה מחזירו לשנה אפילו לא עמד אלא בכ"ט באלול כיון שהגיע אחד בתשרי עלתה לו שנה אלא פירושא קמא עיקר: **ואם אמר יום אחד שנה אחס וכו' אסור מיום ליום**. כלומר היקף אחד וזיוס אחד אסור מעת לעת: **גב' לכשתחשך לריץ שאלה לחכס**. אע"ג דמדמינא כי אמר היום מותר לכשתחשך כדאמרנין במתניתין אפילו הכי מדרבנן לריץ שאלה: **אמר רב יוסף גזירה היום משום יום**

אמר דאסור עד מעת לעת כמו בקפיא דלמחר יום אחד: שבת זו. ועומד באמצע ביום א' או ביום ד' אסור בכל השבת כלומר כל ימי אותה השבוע עד סופה ושבת שעברה כלומר ושבת הבא עליו סוף השבוע אסור כמו כן דאף השבת משבוע שעבר ובגמ' פריך פשיטא: חדש זה. ועומד בנתי' ימים בטבת אסור בכל החדש עד סופו: ור"ח להבא. פי' ר"ח שבת של אחריו היינו כלהבא ומותר בו שהוא [מחדש] הבא: שבוע זה אסור בכל השבוע. ועומד הוא באמצע השמיטה בשנה רביעית או חמישית לשמיטה אסור עד סוף השבוע: והשביעית שעברה. כלומר שנה השביעית הבאה היא כלשעבר שנימנית עם שמיטה שעברה ואסור בה פי' זה רהטו. וי"מ שבת זו ועומד ביום שבת ועודר בשבת זו אסור בכל השבת כלומר בכל השבוע הבאה ושבת שעברה כלומר ויום השבת שהוא נודר בו גם הוא אסור ואע"פ שאמנת הוא שהוא משבוע שעבר הואיל ונדר בו אסור ובגמרא פריך פשיטא. חדש זה ועומד בראש חדש אסור בכל החדש ור"ח שהוא בו כלהבא כלומר אותו ר"ח שנדר בו אסור ולכן קרי ליה להבא שהוא עם ראש חדש הבא וכן גבי ראש השנה נמנה משנה הבאה לכן קרי ליה להבא לפי שהוא נמנה משנה הבאה. שנה זו ועומד בראש השנה. שבוע זו ועומד בשנה שביעית אסור בכל השבוע ובשביעית שעברה כלומר אע"פ שהוא מלשעבר אסור בה כיון שנודר בה: ביום ליום. כלומר עד שנה אחרת באותו יום וכן בשבוע אחרת לאותו יום שנדר: הנודר עד הפסח אסור עד שיגיע. דעלשון בני אדם עד ולא עד בכלל לכן אינו אסור אלא עד שיגיע: עד פני הפסח ר' באיד אומר עד שיגיע. דה"ק עד לפני יום של פסח: ר' יוסי אומר עד שיצא. דשמי ה"ק עד פני שעה אחרונה של יום אחרון של פסח דסביר דמציית אינש נפשיה לספקא ושמא נתכוון לומר פני שעה אחרונה: אמר ר' ירמיה לבשתחשך צריך שאילה לחכם. ואינו מותר בלא שאלה ואע"י דמן הדין היה מותר שהכי הגיע זמנו גזירה אטו היכא דלמחר יום אחד כלומר אי שרי ליה כשלאמר היום לכשתחשך אפי' למישרי כשלאמר יום אחד ואי הוא אסור עד מעת לעת:

לכשתחשך בלא שאלה אתי לאחלופי בשנדר יום אחד להמירו לכשתחשך:

מוסף רש"י

עד שאלה פסח, דכיון דלמחר לינשא ימירא, בעוד שיהא פסח קאמר [קדושין טז:] דמשמע דלמחר עד שאלה כל הפסח [לקמן טז.]. עד פני הפסח. משמע עד שיגיע ומשמע עד שאלה. ר' מאיר אומר אסור עד שיגיע. דקסבר לא מעילי אינש נפשיה לספיקא. דכיון דליכא לספוקי אי משמע עד שאלה או עד שיגיע. ודאי דליכא ספיקא הרהר בדעתו בשעת הנדר, דהיינו עד שיגיע [לקמן טז.] ומשיגיע אין כאן פני פסח, ואע"פ שכל יום ויום של פסח פני הוא לחזירו, לא מציית אינש נפשיה לספיקא שיהא לריץ לשאלו איזה הוא, וכי קאמר פני, קמא דכולה קאמר שאלה פני שבטלן [קדושין טז.]. ור' יוסי אמר עד שיצא. דסביר מעילי אינש נפשיה לספיקא. דליכא לספוקי שמה של שאלה קאמר [לקמן טז:] בכל דא ודא הו' פני לחזירו ולא ידעי הי כיננה, אפילו אחרון הוי תתלמו פני לסופו [קדושין טז.].

	עין משפט נר מצוה
בב א מ"י פ"ח מהל' תרומות הל' כא:	
בבב ב מ"י שם הל' כב:	
בבד ג מ"י פ"ו מהל' תעשרות הל' ו סג	
בבז ד מ"י פ"ח מהל' תרומות הל' כב:	
א ה מ"י פ"י מהל' נדרים הל"א סגנא לאוין רמב	
ב ו מ"י ש"ע יו"ד סי' רכ סעי' ז:	
ב ו מ"י שם הל' כ טוש"ע שם סעי' ג:	
ג ו מ"י שם הל"ג טוש"ע שם סעי' ד:	
ד ח מ"י שם הל"ד טוש"ע שם סעי' ו:	
ה ט מ"י שם הל"ד טוש"ע שם סעי' ט:	
ו י מ"י שם הל"א טוש"ע שם סעי' א:	
ז כ מ"י הל"ג טוש"ע שם סעי' ג:	
ח ל מ"י שם הל"ג טוש"ע שם סעי' ה:	
ט מ מ"י שם הל"ד טוש"ע שם סעי' ו:	
י נ מ"י שם הל"ה טוש"ע שם סעי' י:	
יא ס ע מ"י שם הל"ז טוש"ע שם סעי' יא:	
יב פ ז מ"י שם הל"א טוש"ע שם סעי' א:	

	תוספות
בגידולי גידולין. סהך דכלל גופיה הוי גידולין על תרומה: קבשמע לן. רבי חנינא דאפילו דבר שאין זרעו כלה גידולי גידולין חולין: והתנן הפבל גידוליו מותרין לאכול אבילת ארעיי בלא מעשר ברבר שורעיו בליה. כגון חטין אכל דבר שאין זרעו כלה גידולי גידולין תרומה כמו עגלי: ה"ג רחמנ דלא רבו הבא דרבו. פירוש הא דלמחר גידולי גידולין אסורין גבי טבל היינו כל כנה דלא רבו גידולי גידולין על העיקר אכל האא דברו הלכן מנטלי גידולין לעיקר ובספירס כמוב גבינא דרבו גידולין על עיקר מותר קמ"ל ויש לפסד כפירושית דמלתא דרבי חנינא מיירי דרבו גידולין על עיקר:	

	הדרן עלך הנודר מן הירק
קונם יין כו' שאני טועם היום אינו אסור אלא עד שתחשך. ולא	

אמר דאסור עד מעת לעת כמו בקפיא דלמחר יום אחד: שבת זו. ועומד באמצע ביום א' או ביום ד' אסור בכל השבת כלומר כל ימי אותה השבוע עד סופה ושבת שעברה כלומר ושבת הבא עליו סוף השבוע אסור כמו כן דאף השבת משבוע שעבר ובגמ' פריך פשיטא: חדש זה. ועומד בנתי' ימים בטבת אסור בכל החדש עד סופו: ור"ח להבא. פי' ר"ח שבת של אחריו היינו כלהבא ומותר בו שהוא [מחדש] הבא: שבוע זה אסור בכל השבוע. ועומד הוא באמצע השמיטה בשנה רביעית או חמישית לשמיטה אסור עד סוף השבוע: והשביעית שעברה. כלומר שנה השביעית הבאה היא כלשעבר שנימנית עם שמיטה שעברה ואסור בה פי' זה רהטו. וי"מ שבת זו ועומד ביום שבת ועודר בשבת זו אסור בכל השבת כלומר בכל השבוע הבאה ושבת שעברה כלומר ויום השבת שהוא נודר בו גם הוא אסור ואע"פ שאמנת הוא שהוא משבוע שעבר הואיל ונדר בו אסור ובגמרא פריך פשיטא. חדש זה ועומד בראש חדש אסור בכל החדש ור"ח שהוא בו כלהבא כלומר אותו ר"ח שנדר בו אסור ולכן קרי ליה להבא שהוא עם ראש חדש הבא וכן גבי ראש השנה נמנה משנה הבאה לכן קרי ליה להבא לפי שהוא נמנה משנה הבאה. שנה זו ועומד בראש השנה. שבוע זו ועומד בשנה שביעית אסור בכל השבוע ובשביעית שעברה כלומר אע"פ שהוא מלשעבר אסור בה כיון שנודר בה: ביום ליום. כלומר עד שנה אחרת באותו יום וכן בשבוע אחרת לאותו יום שנדר: הנודר עד הפסח אסור עד שיגיע. דעלשון בני אדם עד ולא עד בכלל לכן אינו אסור אלא עד שיגיע: עד פני הפסח ר' באיד אומר עד שיגיע. דה"ק עד לפני יום של פסח: ר' יוסי אומר עד שיצא. דשמי ה"ק עד פני שעה אחרונה של יום אחרון של פסח דסביר דמציית אינש נפשיה לספקא ושמא נתכוון לומר פני שעה אחרונה: אמר ר' ירמיה לבשתחשך צריך שאילה לחכם. ואינו מותר בלא שאלה ואע"י דמן הדין היה מותר שהכי הגיע זמנו גזירה אטו היכא דלמחר יום אחד כלומר אי שרי ליה כשלאמר היום לכשתחשך אפי' למישרי כשלאמר יום אחד ואי הוא אסור עד מעת לעת:

לכשתחשך בלא שאלה אתי לאחלופי בשנדר יום אחד להמירו לכשתחשך:

מוסף רש"י

עד שאלה פסח, דכיון דלמחר לינשא ימירא, בעוד שיהא פסח קאמר [קדושין טז:] דמשמע דלמחר עד שאלה כל הפסח [לקמן טז.]. עד פני הפסח. משמע עד שיגיע ומשמע עד שאלה. ר' מאיר אומר אסור עד שיגיע. דקסבר לא מעילי אינש נפשיה לספיקא. דכיון דליכא לספוקי אי משמע עד שאלה או עד שיגיע. ודאי דליכא ספיקא הרהר בדעתו בשעת הנדר, דהיינו עד שיגיע [לקמן טז.] ומשיגיע אין כאן פני פסח, ואע"פ שכל יום ויום של פסח פני הוא לחזירו, לא מציית אינש נפשיה לספיקא שיהא לריץ לשאלו איזה הוא, וכי קאמר פני, קמא דכולה קאמר שאלה פני שבטלן [קדושין טז.]. ור' יוסי אמר עד שיצא. דסביר מעילי אינש נפשיה לספיקא. דליכא לספוקי שמה של שאלה קאמר [לקמן טז:] בכל דא ודא הו' פני לחזירו ולא ידעי הי כיננה, אפילו אחרון הוי תתלמו פני לסופו [קדושין טז.].